Gyulai Törvényszék
Az ügy száma:
15.Pf.25.113/2024/8. szám

A felperes:

A felperes képviselője:

Ifj. Dr. Lévay Endre ügyvéd

Az alperes:

Az alperes képviselője:

Dr. Styaszni Andrea ügyvéd

Az ügy tárgya:

Házasság felbontása

Az elsőfokú bíróság és a határozat száma:

Békéscsabai Járásbíróság, 12.P.20.476/2023/17. szám

A fellebbezést benyújtó fél és a fellebbezés száma:

Alperes, 12.P.20.476/2023/18. szám

Í t é l e t

A törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett rendelkezéseit nem érinti, a fellebbezett – az életközösség fennállásának záró időpontjára vonatkozó – rendelkezését helybenhagyja.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

I n d o k o l á s

[1] Az elsőfokú bíróság ítéletével felperes és alperes házasfeleknek a ... napján megkötött házasságát felbontotta. Megállapította, hogy a felek életközössége ... napjától ...napjáig állt fenn. Az alperesnek a ... helyrajzi számú, természetben ... szám alatti utolsó közös lakás vonatkozásában fennálló lakáshasználati jogát megszüntette, és ezen ingatlan kizárólagos használatára a felperest jogosította fel.

[2] Az elsőfokú bíróság a felek személyes előadása, A, B, C és D tanúk vallomásai, továbbá a becsatolt okiratok tartalma, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján a következő tényállást állapította meg.

[3] A felek ... napján kötöttek házasságot. A felek életközössége a házasság megkötésének a napján, azaz 1986. szeptember 6. napján jött létre.

[4] A felek életközössége ... napján szakadt meg, oly módon, hogy ekkor a felperes elköltözött az utolsó közös lakóhelyül szolgáló, ... helyrajzi számú, természetben ... szám alatti inagtlanból. A felperes az életközösség megszakadását követően, ... napjától ... napjáig a

felek közös nagykorú gyermeke lakásában élt, míg az alperes ezen időtartam alatt az utolsó közös lakásban lakott. Ezt követően, ... napján az alperes elköltözött a ... szám alatti ingatlanból a felek közös tulajdonát képező, ... szám alatti ingatlanba, míg a felperes... napján visszaköltözött az utolsó közös lakásba.

[5] A felperes ... napja óta él a felek utolsó közös lakóhelyül szolgáló, ... szám alatti ingatlanban, amely ingatlanba az alperes egy alkalommal, ... napján, a reggeli órákban egy bőrönddel a kezében visszatért, azonban onnan ... napján ismételten eltávozott a ... szám alatti ingatlanba.

[6] A felperes ...napján SMS üzenetben közölte az alperessel, hogy „szeretne néhány évet nyugalomban és egészségben élni". A felperes ezen üzenetben megkérte az alperest, hogy „ne hívja őt, valamint engedjék el egymást békességben".

[7] Az alperes ... napján elektronikus úton (e-mailen) a második vagyonmegosztási tervezet elküldése során úgy nyilatkozott, hogy „várja minél hamarabb a felperes válaszát, hogy le tudják zárni a múltat".

[8] A felek között az életközösségük megszakadását követően több alkalommal is készült házastársi közös vagyon megosztására irányuló tervezet. Az alperes először ... napján küldött egy tervezetet a házastársi közös vagyon megosztása tárgyában elektronikus úton a felperes részére, amely tervezetet az alperes ... napján visszavont tekintettel arra, hogy ezen a napon az alperes átvette a felperes jogi képviselője által megküldött, közös megegyezéssel történő házasság felbontása iránti egyezségtervezetet. Ezt követően... napján az alperes elektronikus úton, e-mail formájában kereste meg a felperes jogi képviselőjét egy, a teljes vagyonra kiterjedő vagyonmegosztási javaslattal. Az alperes ...napján egy további vagyonmegosztási javaslatot is küldött a felperes jogi képviselője számára.

[9] A felek az életközösségük megszűnését követően, azaz ... napját követően közösen nem vezettek háztartást, érzelmi viszony nem állt fenn közöttük, és anyagi téren is túlnyomó részben elkülönültek egymástól.

[10] A felperes a megváltoztatott keresetében kérte, hogy a bíróság az alperessel ... napján megkötött házasságát a házasság megromlásához vezető okok feltárása útján, a Ptk. 4:21. § (1) bekezdése alapján bontsa fel, és állapítsa meg, hogy a felek életközössége 1986. szeptember 6. napjától 2023. március 15. napjáig állt fenn. Kérte, hogy a bíróság az alperessel a közös tulajdonukat képező,... szám alatti ingatlan, mint házastársi utolsó közös lakás kizárólagos használatára a felperest jogosítsa fel. Kifejtette, hogy a vagyonmegosztásra irányuló javaslatot az alperes terjesztette elő a felperes részére, és mivel a vagyonmegosztási javaslatot a felperes nem fogadta el, az alperes visszavonta e tervezetet. Hangsúlyozta, hogy az alperest nem a válás ténye, hanem a házastársi közös vagyon számára kedvező megosztása. Hangsúlyozta, hogy az alperessel kötött házassága teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott, az életközösségük már megszűnt, annak helyreállítására nincs kilátás. Kifejtette, hogy az életközösségüket annak megszűnése óta nem állították helyre, az érzelmei az alperes felé teljes mértékben megszűntek. Állította, hogy az alperes több ajánlatot is küldött a részére írásban a házastársi közös vagyon megosztása tekintetében, amelyek is azon tényállítását támasztják alá, hogy a házasságuk teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott, továbbá az életközösségük és a vagyonközösségük is megszűnt. Hivatkozott az utolsó közös lakás használatának feljogosítása vonatkozásában arra is, hogy az alperes ... napján elköltözött a ... szám alatti utolsó közös lakásból, azóta a felperes él ebben a lakásban életvitelszerűen.

[11] Az alperes az írásbeli ellenkérelmében a házasság felbontását nem ellenezte, és nem vitatta azt sem, hogy a felperes legyen jogosult az utolsó közös házastársi lakás kizárólagos használatára. Az alperes egyetértett az életközösség felperes által megjelölt kezdő időpontjával, ugyanis az alperes szerint is a felek életközösségének kezdő időpontja ... napja.

Ugyanakkor az alperes vitatta a felperes által megjelölt házasság megromlásához vezető okokat és azt, hogy a felek életközössége ... napján véglegesen megszakadt. E körben nem vitatta azt, hogy ... napján eltávozott az utolsó közös lakásból, de azt vitatta, hogy ezt visszatérés szándéka nélkül tette volna. Utalt arra, hogy ... napján féltékenységből költözött el, és csak azért, hogy időt adjon a felperesnek, hogy rájöjjön arra, hogy egy ilyen hosszú házasságot nem érdemes felrúgni csak úgy. Kifejtette, hogy ... napján, illetve ezt követően, egészen ...napjáig nem is gondolt arra, hogy a felperessel megkötött házassága felbontásra kerül. Hangsúlyozta, hogy ... napja volt az, amikor benne végleg eltört valami, ugyanis ekkor a felperes feljelentette őt a rendőrségen, holott az alperes egyértelműen leírta a felperesnek, hogy ő vitte el a széfből a pénzt, amely álláspontja szerint a közös vagyonuk. Erre tekintettel az alperes az életközösség megszakadásának időpontját nem a felperes által megjelölt időpontban, azaz ... napjában, hanem ... napjában kérte megállapítani. Kifejtette azt is, hogy közöttük közös gazdálkodás sohasem létezett a hagyományos értelemben, mivel mindenki úgy költött a pénzéből, ahogyan akart, és általában a felperes intézte a befizetéseket a felperes vagy az alperes számlájáról, de előfordult, hogy egyes befizetéseket a felperes is intézett. Álláspontja szerint az ilyen módon történő gazdálkodásban sem ...napján, sem... napján nem történt változás. Utalt arra is, hogy ... napja után is visszajárt az utolsó közös lakásba, főleg azért, hogy beszéljen a felperessel, hogyan folytassák tovább. Hivatkozott arra, hogy ...napja után szex is volt közöttük, de volt olyan is, hogy a felperes ételt csomagolt neki. Hangsúlyozta, hogy a felperes ... napján küldött neki üzenetet, melyben közölte vele, hogy megszakítja vele a kapcsolatot, és el akar válni. Elismerte, hogy ... napján tervezetet küldött a felperesnek a közös vagyon megosztása tárgyában, amelyet ... napján visszavont. Mindezek álláspontja szerint azt bizonyítják, hogy az életközösségük még nem szakadt meg, volt közös gazdálkodás és érzelmi kötődés közöttük egészen ... napjáig.

[12] Az elsőfokú bíróság a házasság megromlása okai körében bizonyítási eljárást folytatott le, melynek keretében meghallgatta többek között A tanút, aki a tanúvallomása során elmondta, hogy a felperes először 2023. február végén vagy március elején járt betegként nála, mint pszichiáter orvosnál, majd másodjára, 2023 szeptemberében kereste fel a felperes őt. Kifejtette, hogy a felperes a második találkozásuk alkalmával beszámolt arról, hogy a felek valamelyike elköltözött az utolsó közös lakásból, amely külön költözés a találkozásuk követő pár héten belül, akár 2023. márciusban történhetett meg. Ugyanis egy hónapon belül biztosan kellett volna találkoznia a betegével, a felperessel, mivel az első találkozás során a felperes vérnyomása ingadozott.

[13] Az elsőfokú bíróság a házasság megromlásához vezető okok igazolása körében B tanú, a felperes testvérének a vallomását teljes egészében elfogadta, mivel családtagként a felek életére, házastársi kapcsolatára nagyobb mértékben rálátott, mint a jelen eljárásban meghallgatott többi tanú. Továbbá e tanúvallomás – többek között a házasság megromlásához vezető okok tekintetében – egyező volt A és C tanúk vallomásaiban foglaltakkal. B tanú kifejtette, hogy a testvére, a felperes mindig jön hozzájuk, illetve az édesapjukhoz, így a ... napját követő hétvégén is eljött hozzájuk a felperes, és akkor elmondta, hogy elköltözött az utolsó közös lakásból, így megszűnt a feleségével az életközössége. E tanú hangsúlyozta, hogy a felek ... napja után nem gazdálkodtak közösen, nem fizettek közösen számlákat, nem vezettek közös háztartást, és érzelmi viszony sem volt közöttük.

[14] Az ítélet ellen jogi képviselővel eljárva az alperes terjesztett elő fellebbezést, kizárólag az életközösség fennállásának záró időpontjára vonatkozó rendelkezés tekintetében. Kérte ennek oly módon történő megváltoztatását, hogy a felek életközössége ...napjáig állt fenn.

[15] A törvényszék felülbírálati jogkörét a Pp. 369. § (3) bekezdésében jelölte meg. Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás és az ítélet indokolása helytelen és hiányos az alábbiak miatt:

[16] B a felperes testvére, aki a felperes érdekében, neki segítve tette meg vallomását, így nem érdektelen tanú, vallomása nem fedi a valóságot. Az alperes hivatkozása szerint április végén meglátogatta apósát, ahol jelen volt a tanú is, ekkor még semmiről semmit nem tudott egyikük sem, ő sem mondta meg nekik. A tanú egyébként minden kérdés nélkül túl szakszerűen nyilatkozott, valószínűleg vallomástétele előtt ki lett oktatva. C csak arról tudott nyilatkozni, hogy a felperes a közös udvarról nyíló házban aludt, mintegy 15 méterre tőle, ami nem volt vitatott. Azt, hogy a felperes életvitelszerűen berendezkedett, a tanú nem állította, ez csak az elsőfokú bíróság következtetése, ami ellentmond annak, hogy rendszeresen átjárt a ruháiért, illetve a személyes értékeit a saját lezárt hálószobájában tartotta ... napjáig és folyamatosan.

[17] Az elsőfokú bíróság nem értékelte A vallomását, aki előadta, hogy az elején arról volt szó a felperes és közte folytatott konzultáción, hogy élettérre van szüksége a felperesnek – amit a felperes meg is valósított – és ez számára megfelelő is lett volna. Tanúként meghallgatott E és D – akik a legközelebbi barátnői és bizalmasai – megerősítették, hogy nem tett feléjük olyan tartalmú nyilatkozatot, miszerint külön élnének a felperessel, erről csak az SMS kézhezvétele után, jóval ... napját követően nyilatkozott, de akkor is úgy, hogy bízik abban, hogy azért még ezt a házasságot helyre lehet hozni. A felperes először válásra vonatkozó nyilatkozatot SMS-ben tett ... napján. Ezen a napon adott megbízást az ügyvédjének is a felperes. Az SMS-re figyelemmel készült el a vagyonmegosztási tervezet. A második vagyonmegosztási tervezet elküldésére azért volt szükség, mert közeledett a tárgyalás napja és a felperes továbbra sem volt hajlandó nyilatkozni. Májusban is volt közös folyószámlájuk. Ez is azt igazolja, hogy március 15-én nem szűnt meg a gazdasági közösség. Saját hitelkártyájáról fizette a felperes nevén lévő közüzemi díjakat. Anyagi téren a mai napig nem különültek el semmilyen formában. A szeptemberi hitelkártya számlakivonaton ismételten rendezve lett a közös tulajdonú ingatlanok energia díja az alperes által.

[18] Fellebbezéséhez megfizetett 15.000 forint fellebbezési illetéket. Fellebbezési perköltség megállapítását nem kérte.

[19] A felperes jogi képviselővel előterjesztett fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú bírósági ítélet fellebbezett rendelkezésének helybenhagyását kérte. Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg azt, hogy a felek között az életközösség ...napjáig állt fenn. Helyesen indokolta meg azt, hogy az ítélkezési gyakorlat szerint a házassági életközösség lélektani, erkölcsi és vagyoni összetevőből áll és annak tartalmi elemei a közös háztartás, a közös gazdálkodás és a bensőséges személyi viszony.

[20] Helytállóan állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy a felperes következetes tényelőadásait alátámasztották B és C tanúk vallomásai, az alperes által a felperes és jogi képviselője részére küldött 2023. május 21. és 2023. augusztus 10. napi vagyonmegosztási tervezetek, valamint az alperes nyilatkozatai, D és E tanúk ellentmondó vallomásai nem erősítették meg.

[21] Az elsőfokú bíróság helyes megállapításokat tett ítéletében az alperes által becsatolt SMS üzenetek és bankszámlakivonatok tartalmával kapcsolatban. Fellebbezési perköltségigényt nem terjesztett elő.

[22] Az alperes észrevételében fellebbezését változatlanul fenntartotta, csatolta a ... Rendőrkapitányság 04050/511/2023.bü. szám alatti eljárás iratait. Álláspontja szerint a csatolt iratokból kitűnik, hogy a felperes és testvére, B teljesen szavahihetetlenek. D és E

tanúk vallomása lehet, hogy nem csengett teljesen egybe, azonban a tanúk nem lettek kioktatva, azt mondták, amit őszintén tapasztaltak.

[23] Ezt követő beadványában a felperes visszautasította az alperes azon kijelentését, miszerint ő, illetve testvére valótlant állítottak volna a peres eljárásban, vagy a büntető ügyben. B, legközelebbi rokonként teljes mértékben rálátással bírt a házasságra és annak megromlására, tudomással bírt arról, hogy az életközösség megszűnt ... napján. Egyebekben korábbi nyilatkozatait fenntartotta.

[24] A fellebbezés nem alapos.

[25] A törvényszék álláspontja szerint az elsőfokú bíróság az életközösség megszakadása időpontja tekintetében a rendelkezésre álló peradatok helyes mérlegelésével érdemben helytálló döntést hozott. Döntését ítélete indokolásában, a II. fejezetben igen részletesen kifejtette, az általa kifejtett indokokkal a törvényszék is egyetért.

[26] A fellebbezés kapcsán a törvényszék az alábbiakra kíván rámutatni:

[27] A Ptk. a házassági életközösség fogalmát nem definiálja. Az életközösség elemei rendszerint a közös háztartásban történő együttélés, a gazdasági közösség, a bensőséges érzelmi kapcsolat és az együvé tartozás mindkét házastárs oldaláról fennálló szándéka.

[28] Az elsőfokú bíróság nem tulajdonított kizárólagos, perdöntő jelentőséget B tanú vallomásának a ... időpont vonatkozásában értékelési körébe vonta az elfogulatlan, a peres felekkel rokoni kapcsolatban nem álló C tanú vallomását is, aki vallomásában előadta, hogy a felperes 2023. márciusában átköltözött a fia lakásába. Vitt magával személyes dolgokat, tisztálkodószereket, pizsamát, ruhákat, amikor átköltözött a fiához. A tanú azt is elmondta, hogy „én úgy láttam, hogy a felperes berendezkedett életvitelszerűen a fia lakásába. Ugyanis az ágy használva volt, amelyen a pizsamája is ott volt, továbbá élelmiszerek voltak a hűtőben.”

[29] A másik lakásba költözés szempontjából nincs jelentősége annak az alperes által hangsúlyozott körülménynek, hogy ez a másik lakás 15 méterre vagy 15 kilométerre van a korábbi házastársi közös lakástól. A közös lakáson belüli másik szobába költözés is jelezheti a házastársi életközösség megszakításának szándékát, így különösen azt jelzi, ha valaki nem is pusztán átmeneti jelleggel, egy vagy két éjszakára, hanem huzamosabb időre egy, akár közvetlen közelben lévő elkülönült lakásba, vagy lakrészbe költözik át a korábbi közös lakásból.

[30] C tanú egyébként arról is közvetlen tudomással bírt, hogy az alperes ... napján költözött el a ... szám alatti ingatlanból, a volt házastársi közös lakásból. Segített neki ott összepakolni, bezsákolni az alperes dolgait, ezután pedig kipakolni a ... utcai ingatlanban.

[31] Az állandó bírósági gyakorlat szerint a házassági életközösség megszűnésének megállapításához vezet, ha az egyik házastárs elhatározott szándéka (szubjektív elem) az összetartozás végleges felszámolására irányul és azt a másik házastársnak egyértelműen kinyílvánítja (objektív tény, Kúria Pfv.20.469/2020/7., Pfv.20.265/2023/5.)

[32] Az életközösség megszűnése történhet egyoldalú akarattal, ha azt egyértelműen a másik házastárs tudomására hozzák (Debreceni Ítélőtábla Pf.20.167/2022/6., Kúria Pf.II.21.627/2017/7.).

[33] Mindezen költözéseket követően a felek között közös akarattal a házassági életközösség helyreállítására nem került sor, emiatt az életközösség megszakadása véglegesnek volt tekinthető.

[34] Az életközösség megszakadását az alperes 2023. májusában maga is véglegesnek tekintette, hiszen vagyonmegosztási tervezetet küldött a felperes számára, nem pedig a házassági életközösség fennállása alatti vagyonjogi szerződés megkötését szorgalmazta.

[35] A Kúria a Pfv.II.20.385/2021/13. számú ítéletében rámutatott, hogy a bíróság a házasságot bármelyik fél kérelmére felbontja, a kereset esetleges elutasítását kérő alperesi nyilatkozat a bontás ellenzése kizárólag eljárásjogi következményekkel jár, az életközösség megszűnését kinyílvánító nyilatkozatra nincs kihatása. Az alperes a felperes elhatározott házasság felbontási szándékáról legkésőbb a keresetlevél átvételekor kétségtelen tudomást szerzett. Jelen esetben az elsőfokú eljárás lefolytatására kijelölt ... Járásbíróság részéről 2023. július 11-én történt meg a keresetlevél megküldése, amelyet az alperes a tértivevény tanúsága szerint 2023. július 13. napján vett át. A fentebb kifejtettek szerint ugyan már jóval korábban értesült a felperes szándékáról, azonban ez az a legkésőbbi időpont, amikor már semmiképpen nem lehetett olyan tudatban, hogy az életközösségük fennáll, a felperes annak megszüntetését ne kívánná.

[36] Ez az időpont is jóval megelőzi az alperes által állított, a fellebbezésben is megállapítani kért ... napját.

[37] Az alperes által ugyancsak hivatkozott rezsikiadások fizetésének nincs perdöntő jelentősége, az a bontóper megindításához képest súlytalan, különösen, ha a felek tulajdonostársak (Kúria Pfv.II.20.537/2020/5.). A fellebbezésében az alperes maga is arra hivatkozik, hogy a szeptemberi hitelkártyaszámla kivonatán rendezve lett közös tulajdonú ingatlanok energiadíja, a közös tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos költségek fedezése a nem házastárs tulajdonostársakat is közösen terheli, így ez önmagában nem alkalmas az életközösség fennállásának bizonyítására.

[38] Az ingatlan fenntartásával kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás tehát nem teszi kétségessé az életközösség megszakadását, ugyanis erre a tulajdonostársak a házassági életközösség hiányában is kötelesek a Ptk. 5:75. §-a alapján (Fővárosi Ítélőtábla Pf.20.504/2022/4.).

[39] A bírósági gyakorlat szerint egyébként az életközösség megszakadása mindkét fél számára egy rendkívüli helyzet, ami számos gyakorlati probléma megoldását teszi szükségessé. Ez jellemzően hosszabb időt vesz igénybe, nem megy egyik napról a másikra. A felek az általános élettapasztalat szerint az életközösség megszakadásakor nem elsődlegesen a rezsiköltségek fizetését, átíratását intézik és nem szokott elsődleges prioritást képezni a számlák feletti rendelkezési jog, illetve a korábban közös hozzáférésű számlák sorsának rendezése sem (Fővárosi Ítélőtábla Pf.20.504/2022/4.).

[40] Nincs tehát az egyéb bizonyítékokkal szemben az életközösség fennállásának megállapítása irányába ható jelentősége annak, hogy valaki a számlák fizetésére korábban adott csoportos beszedési megbízást nem azonnal szűnteti meg, illetve a pénzintézeti számlákhoz való hozzáférésre, a számlák fenntartására vonatkozó, egyébként is a vagyonjogi rendezés körébe tartozó intézkedéseket nem azonnal teszi meg.

[41] A fentiek alapján a törvényszék számára nem volt kétséges, hogy a peres felek között a házassági életközösség jóval az alperes által állított ... napját megelőzően megszakadt, a felperesnek az életközösség megszakítására irányuló szándékáról az alperes már hónapokkal ezt megelőzően tudomást szerzett, ezért a törvényszék az elsőfokú bíróság ítélete fellebbezett rendelkezésének megváltoztatására lehetőséget nem látott, ennélfogva ebben a részében az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 383. § (2) bekezdése alapján helybenhagyta.

[42] A fellebbezési szakban nyertes felperes fellebbezési perköltségigényt nem terjesztett elő, azért arról a törvényszéknek rendelkeznie nem kellett.

G y u l a, 2024. május 7.

Dr.Zámbori Tibor s.k. Dr.Nagy Attila György s.k. Dr.Czepó Katalin s.k.
a tanács elnöke előadó bíró bíró

A kiadmány hiteléül
tisztviselő